

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 285/2535

นางวันเพ็ญ ชูศิริ กับพวก

โจทก์

นายเคลือบ กุ่มจันทิก

จำเลย

นางทองอินทร์ ต่วนจันทิก ผู้รับมอบ

อำนาจโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาโจทก์ต้องห้ามฎีกา ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสอง จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีนี้ใช้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นอันจะทำให้เป็นที่ยุติแล้วต้องห้ามฎีกาและฎีกาของ โจทก์เป็นฎีกาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดิน พินาทและห้ามเกี่ยวข้งอีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายรายเดือน เดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยและบริวาร จะเลิกเกี่ยวข้งที่ดินพินาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พินาทกลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 184)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 187)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ มิได้ครอบครองที่
พิพาท จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยโจทก์ฎีกาว่าโจทก์ครอบครองที่พิพาท จึงมี
อำนาจฟ้องขับไล่จำเลย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่ใช้ใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ มิได้ครอบครองที่
พิพาท จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยโจทก์ฎีกาว่าโจทก์ครอบครองที่พิพาท จึงมี
อำนาจฟ้องขับไล่จำเลย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่ใช้ใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-มงคล สระภู่น)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น